

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2530 พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
ขอนแก่น

นายอ๋อนตา มณีนาถ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

ป.ที่ดิน มาตรา 9, มาตรา 108, มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง

จำเลยเข้าทำนาและกันรั้วในถนนสาธารณะประโยชน์ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านได้ขอตัดถนนสายใหม่ผ่านกลางที่นาของสามีจำเลย คณะกรรมการดังกล่าวมิได้จ่ายค่าทดแทนที่ดินให้จึงให้สามีจำเลยและจำเลยทำนาในที่ดินส่วนหนึ่งของถนนสาธารณะประโยชน์สายเก่าแทน เช่นนี้ การที่จำเลยเข้าทำนาในที่พิพาทโดยความยินยอมของคณะกรรมการดังกล่าวมิได้กระทำไปโดยเจตนาที่จะบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ แม้ต่อมาจำเลยจะทราบจากผู้ใหญ่บ้านว่าที่ดินส่วนที่จำเลยทำนาเป็นถนนสาธารณะสมบัติของแผ่นดินก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาก่อการบุกรุกเพราะจำเลยเข้าใจมาแต่ต้นว่าจำเลยมีสิทธิที่จะทำนาในที่ดินส่วนนั้นได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้บุกรุกเข้าไปในที่ดินซึ่งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาร่วร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และจำเลยได้ขัดคำสั่งพนักงานไม่ยอมออกไปจากที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีเหตุและข้อแก้ตัว

อันสมควรขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9, 108, 108 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368, 91 ให้จำเลยและบริวารของจำเลยออกจากที่ดินที่ยึดถือครอบครอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสอง ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 6,000 บาท และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ให้ปรับ 450 บาท รวมจำคุก 6 เดือน และปรับ 6,450 บาท คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 4 เดือน และปรับ 4,300 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกมีกำหนด 1 ปี และให้จำเลยและบริวารของจำเลยออกจากที่ดินที่ยึดถือครอบครอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '.....' ได้ความตามที่ไม่ได้โต้แย้งกันว่าจำเลยเป็นภรรยานายพรหม มณีนาถ แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย นายพรหมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นาแปลงที่อยู่ติดต่อกับถนนสาธารณะประโยชน์สายเก่า ซึ่งมีความกว้างประมาณ 10 เมตร และเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จำเลยและนายพรหมได้กันรั้วเข้าไปในเขตถนนสาธารณะประโยชน์สายเก่ามีความกว้างประมาณ 7 เมตร เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านได้ตัดถนนสายใหม่ผ่านกลางเข้าไปในที่ดินของนายพรหม จึงได้ยินยอมให้จำเลยและนายพรหมทำนาในเขตที่ดินถนนสายเก่าในส่วนที่กันรั้วไว้ ต่อมานายพรหมถึงแก่กรรมเมื่อเดือน

เมษายน 2526 หลังจากนายพรมถึงแก่กรรมแล้วจำเลยได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างเป็นเจ้าของสืบต่อมา นายอ้วย ช่วงสิมมา ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งให้จำเลยทราบ ว่าที่ดินส่วนที่นายพรมกินรั้วและใช้ในการทำนา นั้นเป็นถนนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งมีไว้ให้ประชาชนใช้ร่วมกันจำเลยจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาต่อไปอีกไม่ได้ เพราะทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถที่จะใช้ทางสาธารณะซึ่งมีความกว้างเหลืออยู่เพียง 3 เมตรและเป็นหลุมเป็นบ่อ นำเกวียนบรรทุกข้าวจากทุ่งนา เข้าไปในบ้านของตนได้ ขอให้จำเลยรื้อรั้วและไม่ใช้ถนนสาธารณะประโยชน์นั้นทำนา อีกต่อไป แต่จำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามที่นายอ้วยผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้จำเลยทราบ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า การที่จำเลยและนายพรมเข้าทำนาและกินรั้วใน ถนนสาธารณะประโยชน์มีความกว้างประมาณ 7 เมตรนั้นเนื่องจากคณะกรรมการ พัฒนาหมู่บ้านได้ขุดตัดถนนสายใหม่ผ่านกลางที่นาของนายพรมสามีจำเลยและถนน สายใหม่มีความกว้างถึง 10 เมตรคณะกรรมการดังกล่าวไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทน ที่ดินที่ตัดถนนสายใหม่ให้แก่ นายพรมจึงให้นายพรมและจำเลยทำนาในที่ดินส่วน หนึ่งของถนนสาธารณะประโยชน์สายเก่ามีความกว้าง 7 เมตรแทน จึงเห็นได้ว่าการที่ จำเลยเข้าไปทำนาในที่พิพาทแทนที่ที่ดินของนายพรมที่ถูกตัดถนน สาธารณะประโยชน์สายใหม่โดยความยินยอมของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านนั้นไม่ ได้กระทำได้โดยเจตนาที่จะบุกรุกที่ดินอันเป็นถนนสาธารณะประโยชน์แต่อย่างใด ถึง แม้ต่อมาจำเลยจะได้ทราบจากนายอ้วย ช่วงสิมมาผู้ใหญ่บ้านว่าที่ดินส่วนที่จำเลยทำ นาและกินรั้วนั้นเป็นถนนสาธารณะสมบัติของแผ่นดินก็ตามก็ยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่า จำเลยมีเจตนาบุกรุกถนนสาธารณะประโยชน์เพราะจำเลยเข้าใจมาแต่ต้นว่าจำเลยมี สิทธิที่จะทำนาและกินรั้วในที่ดินส่วนนั้นได้

ปัญหาข้อต่อไปที่ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ได้ความว่าได้ส่งหนังสือคำสั่งของนายอำเภอตามเอกสารหมายเลข 5 ไปถึง จำเลยโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งปรากฏว่า

เด็กหญิงแจ่มจันทร์ หนูบุญ ได้ลงชื่อเป็นผู้รับ เด็กหญิงแจ่มจันทร์เบิกความว่า เมื่อได้รับจดหมายลงทะเบียนตามเอกสารหมายเลข 7 แล้ว ได้นำจดหมายดังกล่าวไปมอบให้เด็กชายเอหลานชายจำเลยเพื่อนำไปส่งให้แก่จำเลย เด็กชายเอ หรือนรินทร์ ตาทอง เบิกความว่าไม่เคยได้รับจดหมายจากเด็กหญิงแจ่มจันทร์เพื่อเอาไปให้แก่จำเลย ในชั้นจับกุมและสอบสวนจำเลยก็ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้รับหนังสือคำสั่งของนายอำเภอ ดังนั้นพยานหลักฐานของโจทก์จึงไม่เพียงพอที่จะให้รับฟังได้ว่าจำเลยได้ทราบคำสั่งของนายอำเภอ จำเลยจึงไม่ได้กระทำความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานดังที่โจทก์ฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ถึงแม้ต่อมาจำเลยจะได้ทราบจากนายอ้วยช่วงสิมมา ผู้ใหญ่บ้านว่าที่ดินส่วนที่จำเลยทำนาและกันรั้วนั้นเป็นถนนสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ก็ตามก็ยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุก..." นั้น อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อจำเลยทราบว่าที่ดินพิพาทตนไม่มีสิทธิที่จะเข้าครอบครองต่อไปอีกแล้ว จะว่าจำเลยไม่มีเจตนาบุกรุกได้อย่างไรเหตุผลในเรื่องนี้คงอยู่ที่เจตนาและการกระทำของจำเลย

เป็นสำคัญ การที่สามีจำเลยและจำเลยได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้าทำนาในที่ดินพิพาทย่อมเห็นชัดว่าจำเลยไม่มีเจตนาบุกรุกที่พิพาท และจำเลยก็ยังครอบครองที่พิพาทด้วยเจตนาเดียวกันตลอดมาโดยจำเลยเข้าใจมาแต่ต้นว่าตนมีสิทธิจะทำนาในที่พิพาทได้ เมื่อจำเลยทราบว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ จำเลยก็หาออกจากที่พิพาทและกลับเข้าไปในที่พิพาทใหม่อันอาจจะถือว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกได้หรือไม่ ดังนั้นการที่จำเลยอยู่ในที่พิพาทตลอดมาด้วยเจตนาเดิมและด้วยการกระทำที่ไม่เป็นความผิดมาแต่ต้น จึงไม่อาจถือว่าจำเลยเกิดเจตนาบุกรุกขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้าหากจำเลยได้ทราบคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงานให้ออกจากที่พิพาทซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน์แล้วจำเลยไม่ยอมออกไป เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 ซึ่งเป็นความผิดอีกลักษณะหนึ่งจะนำมาปะปนกับลักษณะความผิดในเรื่องบุกรุกและฟังว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกด้วยหาได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี มีข้อน่าคิดว่า แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าจำเลยทราบว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์และจำเลยได้ออกจากที่พิพาทแล้วกลับเข้าไปในที่พิพาทใหม่ ศาลฎีกาอาจยังเห็นว่าจำเลยไม่มีเจตนาบุกรุกก็ได้ เพราะจำเลยถือว่าจำเลยได้สิทธิทำนาในที่ดินซึ่งเป็นถนนสายเก่าเนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านมอบสิทธิให้เป็นการแลกเปลี่ยนกับการตัดถนนสายใหม่ผ่านกลางที่ดินของจำเลยเมื่อไม่มีใครคั่นที่ดินถนนสายใหม่ให้จำเลยก็ไม่น่าจะมาห้ามจำเลยกันรั้วทำนาในถนนสายเก่าได้ การที่คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านยินยอมให้จำเลยทำนาในที่ดินถนนสายเก่าได้แลกกับการสละที่ให้ตัดถนนสายใหม่นั้นจะถูกต้องตามแบบของกฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเพราะความเข้าใจของจำเลยมีเหตุผลจึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ในถนนสายเก่าดังกล่าว. ประจักษ์ฎคดี.